

1503822-55.2021.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... com seis condenações definitivas (uma por roubo majorado [fls. 299 - Processo n.º 343/01, com pena julgada extinta aos 20/02/2017] e cinco por furto [fls. 295/8 - Processos n.º 11363-20.2001 {TJ aos 29/05/2006}, n.º 413/14 {Pena julgada extinta aos 20/02/2017}, n.º 7434/16 {TJ aos 19/07/2019}, n.º 1500192/19 {TJ aos 03/11/2020} e n.º 900/18 {TJ 21/06/2018}}), cinco das quais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú - SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503822-55.2021.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital n.º:

1503822-55.2021.8.26.0302 - Controle 2021/002282

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO FERNANDES DOS SANTOS

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2321733/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 21613927 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 6802/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2321733 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

LUCIANO FERNANDES DOS SANTOS foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso nos arts. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, e 307, em concurso material (art. 69), todos do Código Penal, porque, aos 26/11/2021, por volta da 0h56min, na Rua Rui Barbosa, n.º 2.083, Jardim Ferreira, nesta cidade, agindo em concurso e com unidade de propósitos com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, 1 shampoo e 6 condicionadores, todos da marca Lowell, que foram apreendidos e avaliados no total de R\$ 393,90 (fls. 80), pertencentes à vítima C.A.Z.; também porque, após ter sido preso, buscando safar-se da responsabilização criminal, identificou-se falsamente como "Luis Fabiano Mai dos Santos" (nome do seu irmão). Ele foi detido em flagrante (fls. 1/2) e, apresentado em audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva, aos 26/11/2021 (fls. 63/7), o que foi

cumprido no mesmo dia (fls. 72/7 e 86/7).

Recebida a denúncia e o respectivo aditamento, respectivamente, aos 09/12/2021 (fls. 114/5) e 12/01/2022 (fls. 138/9 e 227/30), o réu foi regularmente citado (fls. 219) e ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 225/26).

Em instrução (audiência virtual realizada por meio de videoconferência - ferramenta Microsoft Teams), ouviram-se a vítima e três testemunhas, interrogando-se o réu ao final.

Em alegações finais, o Ministério Público, entendendo comprovadas a materialidade e autoria, insistiu na condenação proposta, opinando pela fixação de penas superiores ao mínimo, em regime inicial fechado (fls. 308/10).

A Defesa pugnou pela absolvição fundada no art. 386, VII, do CPP ou, ainda, invocando o princípio da insignificância, no inciso III, bem como, subsidiariamente, requereu o afastamento das qualificadoras, aplicação de penas mínimas, em regime inicial aberto e com substituição por restritivas de direitos (fls. 314/21).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A demanda é inteiramente procedente.

Materialidade comprovada pelos autos de exibição, apreensão, entrega e de avaliação (fls. 12 e 80), pelos documentos de qualificação (fls. 13/7, 89 124/31), pelas fotografias dos bens apreendidos (fls. 35/6) e pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 251/83 - o perito constatou indícios de escalada na fachada frontal do imóvel, mais especificamente junto à divisa com o prédio vizinho, de número 2073; remoção de telhas cerâmicas componentes do telhado da garagem do imóvel; fratura de um painel de vidro instalado em uma das janelas da copa; ocorrência de desordem generalizada nas dependências da casa; presença de diversos objetos acondicionados em sacos, para serem transportados; ausência da torneira originalmente instalada no cavalete de entrada de água; danos no braço de acionamento do mecanismo eletromecânico de abertura do portão).

Autoria igualmente inequívoca.

Vejamos.

Em declarações ao Juízo, a vítima falou que, durante a madrugada, estava dormindo, mas foi acordada por Policiais Militares, que bateram na porta de sua casa e a avisaram sobre o fato; diante disso, dirigiu-se ao salão de beleza, e constatou que "parecia que tinha passado um terremoto"; apenas as cadeiras ficaram no lugar; não tinha mais nada lá; recuperou somente alguns produtos; não recuperou o notebook, dinheiro do caixa, máquina de cartão e alguns produtos de revenda, como shampoo e condicionador; não conseguiu precisar o prejuízo total suportado; acredita que os agentes entraram no local por um barracão vizinho, pois chegaram a tirar um ofendículo (concertina); o marido de uma cliente do salão estava passando no local e viu a ação dos agentes e, por isso, chamou a Polícia; ele disse, ainda, que não teve contato com o réu, o qual estava na companhia de uma outra pessoa.

Os Policiais Militares Aline e Anderson disseram que estavam em patrulhamento rotineiro e foram acionados para atender uma ocorrência de subtração, pois uma testemunha estava presenciando um possível furto em um salão de beleza; tal testemunha ficou no telefone e tiveram contato pessoal com ela cerca de dois quarteirões de distância do local do fato; então, como ela indicou que o réu estaria escondido em um matagal, o PM Anderson foi até lá e o surpreendeu na posse de alguns produtos de beleza (shampoos e máscaras para tratamento de cabelo); o outro indivíduo que estava com ele conseguiu fugir; os agentes entraram no local por meio da escalada do portão e, depois, arrombaram uma janela; em contato com a referida testemunha, esta reconheceu o réu como um dos autores do delito; questionado, ele negou qualquer envolvimento no fato, mas, depois, acabou confessando, pois estava em poder dos produtos; por fim, os depoentes disseram que não se recordam nome utilizado pelo réu quando da abordagem.

Já a testemunha T.H.P. afirmou que estava na rua voltando para sua casa, quando viu o réu dentro de um salão que sua esposa frequenta; então, verificou melhor e viu ele e um outro indivíduo pulando o portão; resolveu segui-los (eles não estavam vendo) e, em determinado momento, o réu entrou no mato e o outro indivíduo

empreendeu fuga; em seguida, Policiais Militares chegaram ao local e lhes mostrou onde o réu estava; destacou que teve uma visão clara do que aconteceu; quando um dos PM's retornou com o réu, reconheceu este como um dos agentes do crime; contudo, não reconheceu o réu em audiência.

Formalmente interrogado, o réu aduziu que, quando passou em frente ao salão de beleza, viu que havia um indivíduo com um saco de material reciclável nas costas, o qual lhe ofertou dinheiro para que o ajudasse a passar as coisas do portão para fora; no momento, aceitou e ficou do lado de fora do salão; pegou alguns shampoos e cremes; em dado momento, apareceu um rapaz de motocicleta, que o viu apenas do lado de fora do portão; não consegue fazer força para subir ou pular portões ou muros; posteriormente, foi abordado por Policiais Militares e, quando perguntaram seu nome, passou o de seu irmão, porque estava de "condicional", mas não para se safar do crime; não foi encontrado nada em sua posse, apenas um estojo contendo um canudo, um isqueiro e um bombril; os bens apreendidos foram encontrados no local dos fatos; o indivíduo de lá saiu por meio do telhado; o interrogado não tentou se esconder dos Policiais; o seu irmão também tem antecedentes.

Pois bem.

Conforme se verifica, o réu admitiu ter se envolvido nos fatos, confissão essa, naquilo que realmente interessa, que encontrou plena compatibilidade ou concordância com as demais provas do processo, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal. Vale dizer, com os firmes e convergentes relatos judiciais da vítima e das testemunhas, bem assim pelos autos, documentos, fotografias e laudo pericial já referidos, submetidos que igualmente foram ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sem o mínimo indicativo de uma falsa incriminação.

Nesse contexto, então, sobreleva asseverar que o não reconhecimento judicial do réu pela T.H.P. e a aludida divergência quanto ao local em que ele foi abordado não fragiliza o contexto probatório, o qual foi robustecido pela já destacada confissão e pelos depoimentos dos Policiais Militares que foram uníssonos em destacar que ele estava em poder dos objetos subtraídos.

Assente-se, quanto ao crime de falsa identidade, que o réu visava, sim, efeito jurídico relevante, ou seja, eximir-se da prisão, pois, a confissão dele (fls. 7 - no sentido de que usou o nome do seu irmão [Luiz Fabiano Mai dos Santos] para safar-se da responsabilização penal), encontrou plena coesão com tudo o que foi reproduzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, lembrando que a confissão vale mais pelo seu conteúdo lógico-ideológico do que pelo local em que obtida. A propósito, confira: [...] A confissão extrajudicial não deve ser desprezada quando se harmoniza e se ajusta à prova colhida na instrução, sob o crivo do contraditório, já que a confissão de autoria vale não pelo lugar em que é prestada, mas pela força de convencimento que nela se contém. [...] (TJSP, Apelação Criminal 0003558-89.2010.8.26.0111; Relator (a): Alberto Anderson Filho; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 17/02/2017; Data de Registro: 02/03/2017).

Nesse contexto, é relevante destacar ser típica a conduta de atribuir-se falsa identidade, perante a autoridade policial, ainda que para frustrar a eventual responsabilização penal, não estando ao abrigo do princípio da autodefesa. 2. Sendo incontroverso nos autos que o recorrido indicou nome falso ao ser preso em flagrante por crime diverso, inafastável é a conclusão pela consumação do delito do art. 307 do CP. 3. Recurso especial a que se dá provimento para restabelecer a condenação pelo crime de falsa identidade. [...] (STJ, REsp: 1497999 RS 2014/0315131-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2015). No mesmo sentido é o entendimento doutrinário: [...] Não há, como já visto em itens anteriores, qualquer direito absoluto, de modo que o interesse na escorreita administração da justiça, impedindo-se que um inocente seja julgado em lugar do culpado, prevalece nesse ato. Daí por que, falseando quanto à sua identidade, pode responder pelo crime do art. 307 (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13ª ed. revistada, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1154). E mais: [...] Para o STF, a autodefesa não vai a ponto de deixar impune a prática de fato descrito como crime, no qual há dolo de lesar a fé pública. Assim, aplica-se o

delito tipificado no art. 307 do CP à pessoa que, ao ser presa ou mesmo interrogada pela autoridade policial ou judicial, identifica-se com nome falso, com a finalidade de esconder seus maus antecedentes ou alguma medida coercitiva em seu desfavor. [...] (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013, p. 1056).

Observe-se, ainda, que não se encontram nos autos sequer indícios, quanto menos razoáveis, de uma injusta incriminação, não havendo, assim, nenhum motivo para se duvidar da versão apresentada pelos Policiais Militares que diligenciaram no caso, porquanto, afora o já consignado a respeito na nota de rodapé, "os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020).

Lembre-se, ainda, de que indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado [...] (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 8ª ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 1997, pág. 318).

Outrossim, não há como se reconhecer a atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância, pois, ainda que o valor total dos bens não tenha sido tão expressivo (R\$ 350,00 - fls. 80), a subtração de bens não pode ser reputada como um indiferente penal, na medida em que a falta de punição de tais condutas representaria incentivo a pequenos delitos, gerando desordem social. A propósito, confira: [...] III - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. [...] (STJ, AgRg no HC 625.567/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021). Acresça-se, ainda, ser o réu multirreincidente específico, de modo que não se pode desprezar tal fator no caso em apreço.

Nem mesmo há que se falar em furto privilegiado (CP, art. 155, § 2º), pois tal benesse evidencia-se impossível e incongruente com a sobredita inclinação delituosa que ele vinha trilhando (é multirreincidente específico). Nesse sentido: [...] Para que a causa de atenuação da pena do furto mínimo se aplique ao qualificado, além de seus requisitos legais, é necessário que o sujeito apresente antecedentes e personalidade capazes de lhe permitirem o benefício. [...] (JESUS, Damásio Evangelista de. Código Penal Anotado. 10º ed. São Paulo: Editora Saraiva, p. 155).

No mais, quanto à causa de aumento do repouso noturno, assente-se desde já que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se mantido firme no sentido de ser irrelevante que o crime ocorra em residência habitada, estabelecimento comercial ou via pública, consoante o seguinte precedente: [...] Para a configuração da circunstância majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime. [...] (AgRg no AREsp 1234013/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 03/09/2018). E mais: [...] 1. A causa de aumento prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. [...] (REsp 1647539/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 01/12/2017).

Afora isso tudo, só convém frisar que o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Inteligência do art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, de rigor a condenação proposta, passo à dosimetria das penas, atendendo à ordem dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase (CP, art. 59, caput), o que merece ser relevada é a personalidade desajustada do réu, pois cometeu os delitos enquanto cumpria pena no regime aberto (fls. 299/300 – Processo nº 900/18), evidenciando menosprezo com a seriedade da lei e da Justiça. Ademais, devem ser considerados os maus antecedentes do réu, conforme FA de fls. 188/205 e certidões de fls. 295/301, contando com seis condenações definitivas (uma por roubo majorado [fls. 299 – Processo n.º 343/01, com pena julgada extinta aos 20/02/2017] e cinco por furto [fls. 295/8 – Processos nº 11363-20.2001 {TJ aos 29/05/2006}, nº 413/14 {Pena julgada extinta aos 20/02/2017}, nº 7434/16 {TJ aos 19/07/2019}, nº 1500192/19 {TJ aos 03/11/2020} e nº 900/18 {TJ 21/06/2018}]), cinco das quais consistindo em reincidências, mas apenas uma delas será utilizada na segunda fase da dosimetria para o reconhecimento da aludida agravante (CP, art. 61, I), enquanto as outras serão consideradas nesta primeira fase a título de maus antecedentes. Ao demais, como se trata de delito (furto) com mais de uma qualificadora (duplamente qualificado), apenas uma deve servir para determinar a pena-base e as outras serem consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Diante de todas essas circunstâncias judiciais negativas, fixo as penas-bases em 3 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão e 15 dias-multa (furto), e em 4 meses e 8 dias de detenção (falsa identidade). Todavia, o dia-multa deverá ser calculado sobre o mínimo legal, ante a falta de elementos acerca da real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d – porquanto da autodefesa do réu também foi possível obter-se a verdade essencial da dinâmica dos fatos) e a agravante da reincidência (CP, arts. 61, I, 63 e 64, I), conforme destacado na fase anterior (furto – Processo nº 900/18, com TJ 21/06/2018), procedo à corresponde compensação, mantendo-as as penas nos patamares adrede fixados.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena a serem aplicadas. Em razão de o furto ter sido cometido durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º), aplico o aumento de 1/3, conforme exata determinação legal. Por conseguinte, torno definitiva a pena do crime de furto em 4 anos, 2 meses e 8 dias de reclusão e 20 dias-multa, mantendo a do delito de falsa identidade no patamar já fixado.

Nos termos do art. 33, §§ 2º, b, contrario sensu (reincidência) e 3º, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado (CP, art. 34), mesmo porque é o único que atende ao binômio da necessidade/suficiência neste caso, destacando-se uma vez mais as analisadas circunstâncias judiciais. Nesse sentido: [...] 5. As circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência específica são fundamentos que indicam que o regime fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado. [...] (STJ, AgRg no HC 592.814/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

No que tange ao delito de falsa identidade, pelas mesmas razões desfavoráveis, destacada uma vez mais as reincidências, o réu não faz jus à substituição da pena nem ao sursis (CP, arts. 44 e 77, contrario sensu).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de LUCIANO FERNANDES DOS SANTOS, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso nos arts. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, e 307, em concurso material (art. 69), todos do Código Penal, às penas, respectivamente, de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, e de 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de detenção, em regime inicial fechado (na forma do caput do art. 69, segunda parte). Deixo de reconhecer-lhe o direito de recorrer em liberdade, pois nada de novo ocorreu de modo a não subsistirem as razões que autorizaram a decretação e a manutenção da prisão cautelar (CPP, art. 312). Além do que, porque respondeu preso ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-lo em liberdade exatamente

depois de receber a sentença penal condenatória. A propósito, confira: [...] 4. A Quinta Turma firmou orientação no sentido de que "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a perseguição criminal, se persistentes os motivos para a preventiva". [...] (STJ, AgRg no HC 684.792/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022). Acresça-se que o réu se atribuiu falsa identidade, o que reforça o argumento da necessidade da clausura para garantir a aplicação da lei penal. Assim, recomende-se ele na prisão e expeça-se guia de recolhimento, encaminhando-a, com as peças obrigatórias, ao Juízo de Execução. Custas e despesas processuais na forma da lei, observando-se que o réu é assistido pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 28 de março de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA